



Манифест о непризнании поведения Российской Федерации

Правовое, этическое и политическое обоснование необходимой последовательности

Кому адресован

Правительствам государств — членов Европейского союза и всем государствам, подписавшим Женевские конвенции. Международным институтам. Каждому гражданину, который верит, что право действует для всех или не действует ни для кого. И тем, кто, прочитав первый манифест этой платформы, задался вопросом, применяет ли её автор одну и ту же мерку ко всем нарушителям международного права. Этот документ — ответ.

I. Преамбула

24 февраля 2022 года Российская Федерация вторглась в Украину. Не «специальная военная операция»: вооружённая агрессия против суверенного государства в нарушение статьи 2(4) Устава Организации Объединённых Наций — основополагающей нормы международного порядка, выстроенного на руинах Второй мировой войны.

С тех пор: стёртые с лица земли города, систематические удары по гражданской инфраструктуре, задокументированные внесудебные казни в Буче и Ирпене, массовые депортации. Международный суд ООН 16 марта 2022 года предписал России немедленно приостановить военные действия. Россия проигнорировала это предписание. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента Путина. Россия ответила возбуждением уголовных дел против судей Суда.

Этот манифест рождён не принадлежностью к какому-либо лагерю. Он рождён тем же принципом, на котором основан первый манифест этой платформы: ни одно государство не стоит выше международного права. Ни одно.

II. Депортированные дети

Среди всех задокументированных преступлений одно определяет природу этой войны больше, чем любое другое.

Украина детально задокументировала — с указанием места происхождения и нынешнего местонахождения — более 19 500 несовершеннолетних, депортированных в Россию или на оккупированные территории. Оценки Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета превышают 35 000. Исследователи выявили 210 учреждений содержания и «перевоспитания», разбросанных на 5600 километров от Чёрного моря до Тихого океана: летние лагеря, кадетские училища, детские дома, военную базу, монастырь.

Этим детям дают новые имена, поддельные документы, российское гражданство. Их передают на принудительное усыновление. Их наказывают за украинскую речь. Их зачисляют в военизированные программы, где учат обращаться с оружием и присягать на верность государству, отнявшему их у семей. Некоторых готовят воевать — потенциально против собственной страны.

Домой вернулись лишь около 1300.

Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую — один из актов, составляющих геноцид по смыслу пункта (е) статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Не по аналогии. Не по расширительному толкованию. По буквальному тексту нормы.

III. Нарушенные правовые нормы

- Статья 2(4) Устава ООН — запрет применения силы против территориальной целостности другого государства
- Статья II(е) Конвенции о предупреждении преступления геноцида — насильственная передача детей
- Статья 49 IV Женевской конвенции — запрет депортации гражданских лиц с оккупированной территории
- Статья 8 Римского статута — военные преступления, включая незаконную депортацию
- Постановление Международного Суда от 16 марта 2022 года (Украина против Российской Федерации), оставшееся неисполненным

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина, президента Российской Федерации, и Марии Львово-Беловой, уполномоченной при президенте по правам ребёнка, за незаконную депортацию и перемещение украинских детей. Впервые в истории адресатом международного ордера на арест стал глава государства — постоянного члена Совета Безопасности.

IV. Правовое основание непризнания

Статьи об ответственности государств (ARSIWA, КМП/ООН, 2001), статьи 40 и 41, устанавливают, что перед лицом серьёзных нарушений императивных норм международного права другие государства обязаны: не признавать правомерным положение, созданное нарушением; не оказывать помощи или содействия в сохранении такого положения; сотрудничать в целях прекращения нарушения правомерными средствами.

Запрет агрессии и запрет геноцида — императивные нормы (*jus cogens*). Обязанность непризнания — не политическое усмотрение: это правовая обязанность.

V. Проверка на последовательность — двойные стандарты

Здесь этот манифест расходится с любым подобным документом. Потому что Европейский союз перед лицом России уже сделал то, чего требует право.

Он принял беспрецедентные пакеты санкций. Заморозил резервы российского центрального банка. Публично поддержал ордера Международного уголовного суда. Принял миллионы беженцев. Конкретными действиями он заявил, что поведение государства-агрессора не будет признано правомерным.

А затем, перед лицом нарушений тех же императивных норм, совершённых Государством Израиль, он избрал молчание, оговорки, непрерывное сотрудничество.

Этот двойной стандарт — не дипломатическая деталь. Это рана, которую западная правовая цивилизация наносит самой себе.

Израиль называют «единственной западной демократией на Ближнем Востоке». Что ж: кто заявляет о принадлежности к Западу, заявляет и о его основах — верховенстве права над силой, ответственности власти, равенстве перед законом. Эти принципы родились не вчера: они оттачивались веками философии, революций, конституций, судов. Это самое ценное, что Запад может предложить миру.

Освободить от закона именно то государство, которое провозглашает себя частью этой традиции, значит переворачивать её смысл. Западную демократию судят не по более низкому стандарту: её судят по самому высокому, потому что именно его она сама провозглашает. Принадлежность к Западу — не иммунитет, а принятие ответственности.

Когда Европа вводит санкции против России за депортацию детей и молчит о тех, кто применяет белый фосфор по гражданским районам, она не защищает Израиль: она дискредитирует саму себя. Она объявляет всему миру, что международное право — оружие против врагов, а не принцип. И в этот момент каждый автократ на земле получает довод, который искал: ваши правила — лицемерие.

Международное право, применяемое избирательно, — не право: это сила, переодетая в принцип. И всякое избирательное применение ослабляет все применения — в том числе справедливые, в том числе против России. Кто молчит о преступлении по соображениям союзничества, делает менее убедительным осуждение всех остальных.

VI. Конкретные меры

1. Сохранение непризнания любой российской территориальной аннексии в Украине, включая Крым.
2. Полное сотрудничество с МУС в исполнении ордеров против Путина и Львовой-Беловой.
3. Адресные санкции против всех структур, причастных к депортации несовершеннолетних, — включая компании, задокументированные в докладе Йеля от марта 2026 года.
4. Активная поддержка программ установления личности и репатриации депортированных детей.
5. Применение этих же стандартов к каждому государству, чьё поведение нарушает те же императивные нормы, — без геополитических исключений.

VII. Принципиальное различие

Этот манифест направлен не против России как нации и не против русского народа. Тысячи граждан России протестовали против этой войны, платя тюрьмой, изгнанием, жизнью. Российские журналисты документировали преступления собственного правительства. Российские матери искали своих сыновей, отправленных умирать на войну, которую они не выбирали.

Различие между государством, правительством и народом — не риторическая уступка: это основа всякого серьёзного правового и нравственного рассуждения. Оно действует для России ровно так же, как для Израиля. Это одно и то же различие, потому что это один и тот же принцип.

Заключительное заявление

Я не признаю правомерным поведение Российской Федерации в Украине. Я не признаю депортацию 19 500 детей «гуманитарной эвакуацией». Я не признаю аннексию территорий «референдумом». Я не признаю агрессию «специальной операцией». И я требую, чтобы право, которое Европа сумела применить к России, было применено ко всем — начиная с тех, кто провозглашает себя частью Запада и его ценностей. Потому что право действует для всех или не действует ни для кого.

Правовые источники

- Устав Организации Объединённых Наций, ст. 2(4)
- Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948), ст. II(e)
- IV Женевская конвенция (1949), ст. 49
- Римский статут Международного уголовного суда, ст. 8
- Международный Суд, постановление от 16 марта 2022 года, Украина против Российской Федерации
- МУС, ордера на арест от 17 марта 2023 года (Путин, Львова-Белова)
- Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния (КМП ООН, 2001), ст. 40–41
- Yale HRL, «Willing Accomplices» (март 2026); доклад о 210 учреждениях (сентябрь 2025)